STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

GENERAZIONI INSIEME

Uniti tra passato e futuro

Titolo I- Denominazione, sede, durata, costituzione, scopi, finalità, oggetto

Art.1- Denominazione.

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e sgg. del Decreto legislativo n. 117, del 3 luglio 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" ovvero CTS), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "**GENERAZIONI INSIEME Uniti tra passato e futuro**", in breve " **GENERAZIONI INSIEME"** di seguito indicata anche come "Associazione".

1.2. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Art. 2 -Sede.

2.1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma cap. 00185 in Viale Carlo Felice 101. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2.2. L'Associazione può istituire sede secondarie,

2.3. Essa intende operare nell'ambito del Territorio Nazionale e Internazionale.

2.4,. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia ed all'Estero.

Art. 3 -Durata.

3.1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale".

4.1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**GENERAZIONI INSIEME Uniti tra passato e futuro APS**", in breve " **GENERAZIONI INSIEME APS"**

4.2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4.3. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.5– Scopi e finalità.

5.1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

5.2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi potendo. ai sensi dell'art.35, c.1, del Codice del Terzo Settore, realizzare la loro attività in maniera prevalente o esclusiva in favore dei propri associati e comunque potendo svolgerla (sia in modo prevalente che esclusivo) anche nei confronti di terzi

5.3. Essa opera nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) organizzazione e gestione di attività di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

5.4. Essa persegue le seguenti finalità:

a) farsi sede di raccolta, di riflessione e di diffusione delle conoscenze vecchie e nuove intorno alle sue aree tematiche d'azione, mantenendo un costante dialogo con altri esperti, altri territori e altri centri di studio e ricerca.
b) curare l'ideazione, la progettazione,la realizzazione e la valutazione di ricerche, studi, attività formative e tutte le altre possibili iniziative volte a far crescere la cultura attinente alle proprie aree tematiche d'azione;
c) gestire progetti e servizi socio-sanitarie con percorsi di formazione specifica;
d) sperimentare progetti e servizi innovativi di welfare di comunità;
e) realizzare attività seminariali, convegnistiche, consulenziali e di supervisione;
f) offrire opportunità di aggregazione, di impegno e crescita civile, morale;
g) offrire integrazione sociale, culturale ed educativa;
h) realizzare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale.

Art.6 - Oggetto.

6.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) organizzazione e gestione di attività di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

6.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:

a) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, o religioso;
b) realizzazione di eventi culturali informativi e didattici;
c) servizi strumentali agli ETS
d) collaborazioni e partnership con enti e istituzioni per il raggiungimento degli obiettivi e per l'espletamento delle attività descritte nel presente statuto;
e) campagne di sensibilizzazione;
f) cooperazione con altre realtà del terzo settore;
g) realizzazione di progetti digitali per la promozione culturale, sociale, artistica, storica;
h) Informazione nei confronti degli anziani, dei soggetti più vulnerabili delle persone che vivono sole;
i) Promozione dell'integrazione sociale;
j) Progetti di valorizzazione /promozione delle tradizioni popolari;
k) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1. CTS. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

6.3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

6.4. Per lo svolgimento delle attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui reti associative, di cui condivide finalità metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Sezione I - Norme sul volontariato ed i lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

Art.7 - Dei volontari e dell'attività di volontariato.

7.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

7.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.8 - Dei volontari, dei sostenitori e delle persone retribuite.

8.1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

8.2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

8.3. L'Associazione può riconoscere in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

8.4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5 % (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo II- Norme sul rapporto associativo

Art.9 - Norme sull'ordinamento interno.

9.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

9.2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.10 - Associati.

10.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi lo, "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto Costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa

Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione dallo loro carica di Associati.

10.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Ordinari, i quali sono membri dell'Associazione diversi dai precedenti.

10.3. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

10.4. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale sulla base di quanto disposto dall'art. 35, c. 3, del codice del Terzo settore.

10.5. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

10.6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

10.7. La qualità di Associato cessa per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato.

Art.11-Numero minimo di Associati.

11.1. L'associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure almeno tre Associazioni di promozione sociale.

Art.12 - Procedura di ammissione.

12.1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione oppure definire che il Consiglio Direttivo deleghi il potere di ammettere nuovi associati all'Assemblea. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

12.2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda e non è previsto il "silenzio-assenso". Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

12.3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

12.4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (giorni) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

12.5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.13- Diritti e doveri degli associati.

13.1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte in sede regolamentare.

13.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

13.3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

13.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibile non sono rivalutabili.

Art.14 - Cause di cessazione del rapporto associativo.

14.1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta effettuata tramite lettera raccomandata o con pota elettronica certificata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione da parte dell'Associazione; il recesso non estingue gli obblighi originatesi in capo dell'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione del recesso.
b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

14.2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

14.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria,entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione; la deliberazione dell'esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata; la deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell' Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso; la deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo del primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

14.4. Qualora un Associato impugni la delibera di esclusione:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trovi.

14.5. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione per esclusione.

14.6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Art.15 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.

15.1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.16 - Patrimonio iniziale.

16.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa il cui valore complessivo è di euro 120,00 (centoventi/00).

Art.17 - Entrate.

17.1. L'Associazione trae risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto alla Normativa Applicabile, mediante:

a) il percepimento della Quota Annuale;
b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del Patrimonio dell'Associazione;
c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentali) di soggetti diversi dagli Associati non specificatamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
i) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
j) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

17.2. L'Adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. è comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art.18 - Quota Iniziale e Quota Annuale.

18.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento dell'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (Quota Iniziale).

18.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (Quota Annuale).

18.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Art.19 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti.

19.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 CTS.

19.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziario, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale: se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile diminuito di un punto percentuale.

19.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o della Normativa Applicabile.

Art.20 - Irripetibilità di apporti e versamenti.

20.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titoli) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dell'Associazione.

20.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all' attività dell'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né in particolare attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa morte.

Art.21 - Incremento del patrimonio.

21.1. Il patrimonio dell' Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione:
b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentali) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
c) per effetti di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una mera diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art.22 - Salvaguardia del patrimonio.

22.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimo dell'Associazione.

22.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

22.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Art.23 – Divieto di distribuzione.

23.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque, denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.24 – Patrimonio destinati a uno specifico affare.

24.1. Ove ne ricorrano i presupposti il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, in tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447 bis e sgg. C.c.

Titolo IV -Sistema di amministrazione e controllo)

Art.25 - Organi dell'Associazione.

25.1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;
b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) ovvero l'organo di gestione;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Segretario del Consiglio Direttivo;
e) il Comitato Esecutivo /qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo;
f) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
g) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

25.2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Art.26 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.

26.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

26.2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

26.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

26.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

26.5. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

26.6. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

26.7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

26.8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

26.9. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni;

26.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.27- Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

27.1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
b) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
e) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, nominare e revocare il Presidente;
f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
k) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

27.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

27.3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.28 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum.

28.1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

28.2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

28.3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.29 - L'Assemblea degli associati: regole di voto.

29.1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

29.2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

29.3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Sezione II - Consiglio direttivo

Art.30 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.

30.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

30.2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

30.3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

30.4. I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte ne Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.31 – Gratuità dell'incarico.

31.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a membro del Comitato Esecutivo non consegue nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.32 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

32.2 La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telematiche tramite e-mail e/o telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

32.3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

32.4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

32.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in assenza impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

32.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

32.7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

32.8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.33 - Competenze del Consiglio Direttivo.

33.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

a) nominare il Segretario e disporne la revoca;
b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
e) approvare la bozza di bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
g) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
h) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
i) redigere gli eventuali regolamenti attuativi per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
j) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
k) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

33.2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.34 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

34.1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

34.2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

34.3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.35 - Responsabilità degli organi sociali.

35.1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

35.2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.36 – Comitato Esecutivo.

36.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri sette Consiglieri.

36.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con occorrenti adattamento.

Sezione III - Presidente, Vice Presidente e Segretario.

Art.37 - Il Presidente: poteri e durata in carica.

37.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

37.2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

37.3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

37.4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

37.5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

37.6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad un Consigliere.

Art.38 - Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

38.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.39 - Il Segretario del Consiglio Direttivo.

39.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che se rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

39.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelli dell'Organo di Controllo.

39.3. Il Segretario cura la tenuta del libro Verbali dell'Associazione, del Libro verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato esecutivo e del libro degli Associati.

Sezione IV - Organi di controllo e revisione legale

Art.40 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

40.1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2197, comma 2, del Codice civile.

40.2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

40.3. L'organo di controllo ha al proprio interno un Presidente nominato dall'Assemblea.

40.4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

40.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

40.6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2199 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.41 - Competenze dell'organo di controllo.

41.1. È compito dell'organo di controllo:

f) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
g) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
h) esercitare il controllo contabile;
i) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
j) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
k) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

41.2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

41.3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.42–Compenso dell'Organo di Controllo.

42.1. I membri dell'organo di controllo presteranno la loro opera verso l'attribuzione di un compenso calcolato nella misura minima nel rispetto delle effettive disponibilità dell'Associazione.

Art.43 - L'organo di revisione.

43.1. L'organo di revisione, qualora nominato, è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei conti.

43.2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

43.3. L'organo di revisione ha al proprio interno un Presidente nominato dall'Assemblea.

43.4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

43.5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

43.6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

43.7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.44 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale.

44.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'Art. 8, CTS.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Art.45–Esercizi Associativi.

45.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale coincidenti con l'anno sola

Art.46–Bilancio di esercizio.

46.1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il qu dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni da chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

46.2. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedo l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

46.3. Il bilancio di esercizio deve essere depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art.47- Bilancio sociale.

47.1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Codice del Terzo settore, per ogni esercizio è predisposto il bilancio social redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art.48–Scritture contabili.

48.1. L'Associazione tiene le scritture contabili previste dalla Normativa Applicabile.

Art.49 - Libri sociali e registri.

49.1. L'Associazione oltre gli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, tiene:

l) il libro degli Associati;
m) il registro dei Volontari;
n) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
o) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
p) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
q) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

49.2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

49.3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

49.4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art.50 - Bilancio di esercizio

50.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale coincidenti con l'anno solare.

50.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

50.3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.51 - Bilancio sociale.

51.1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Codice del Terzo settore, per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Titolo VI- Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.52- Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

52.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

52.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina due o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Titolo VII - Disposizioni finali

Art.53 - Norme di rinvio.

53.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 ed alle loro eventuali variazioni.